

1500257-63.2022.8.26.0653

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Furto

Magistrado: MARINA SILOS DE ARAUJO

Comarca: Vargem Grande do Sul

Foro: Foro de Vargem Grande do Sul

Vara: 1ª Vara

Data de Disponibilização: 29/11/2022

... Penal - Procedimento Ordinário - Furto

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Inquérito Policial (Flagrante) - 2078127/2022 -

DEL.SEC.S.JOÃO DA BOA VISTA, 23761233 - DEL.SEC.S.JOÃO DA BOA VISTA, 2078127 -

DEL.POL.VARGEM GRANDE DO SUL, 55/2022 - DEL.POL.VARGEM GRANDE DO SUL

Autor:

Justiça ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Vargem Grande do Sul

Foro de Vargem Grande do Sul

1ª Vara

Av. Walter Tatoni nº 343, Vargem Grande do Sul-SP - cep 13880-000

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às17h00min

1500257-63.2022.8.26.0653 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500257-63.2022.8.26.0653

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Furto

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Inquérito Policial (Flagrante) - 2078127/2022 -

DEL.SEC.S.JOÃO DA BOA VISTA, 23761233 - DEL.SEC.S.JOÃO DA BOA VISTA, 2078127 -

DEL.POL.VARGEM GRANDE DO SUL, 55/2022 - DEL.POL.VARGEM GRANDE DO SUL

Autor:

Justiça Pública

Réu:

WELINGTON DOUGLAS DA SILVA

Juiz(a) de Direito: Dr(a). MARINA SILOS DE ARAUJO

Vistos.

WELINGTON DOUGLAS DA SILVA, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso no artigo 155, caput e §1º, do Código Penal porque, no dia 22 de março de 2022, por volta das 02h40, na Rua Patrocínio Rodrigues, no cruzamento com a Rua Santa Catarina, Vila Polar, nesta cidade e comarca de Vargem Grande do Sul, durante o repouso noturno, subtraiu para proveito próprio 01 (uma) tampa de bueiro pertencente à Administração Pública Municipal.

Narra a denúncia que, segundo apurado, Wellington, aproveitando-se da menor vigilância sobre os bens durante a madrugada, subtraiu uma tampa de bueiro. Ocorre

que guardas civis municipais estavam em patrulhamento de rotina, quando um transeunte informou que indivíduos estariam subtraindo uma tampa de bueiro no local dos fatos. Assim, os guardas civis municipais saíram em diligências para a localização daqueles indivíduos, oportunidade em que, na Rua Maranhão, bairro Santa Luzia, avistaram somente Wellington (já conhecido nos meios policiais) carregando uma tampa de bueiro.

Recebida a denúncia (fls. 61), o acusado foi regularmente citado (fls. 73/74) e apresentou resposta à acusação (fls. 68/69).

Ausentes as hipóteses de absolvição sumária, foi ratificado o recebimento de denúncia (fls. 85/86).

Durante a instrução, foram ouvidos o representante da vítima e duas testemunhas, bem como interrogado o réu. Em alegações finais orais, o Ministério Público requereu a condenação do réu, nos termos da denúncia, enquanto a defesa pleiteou o reconhecimento de circunstâncias atenuantes e direito de recorrer em liberdade.

É o relatório.

DECIDO.

A pretensão punitiva exposta na denúncia procede, eis que devidamente comprovadas materialidade e autoria delitivas, conforme se extrai do auto de prisão em flagrante de fls. 01/23, do boletim de ocorrência de fls. 24/25, do auto de exibição e apreensão de fls. 26 e da prova oral produzida.

Na Delegacia de Polícia, o acusado disse que "fez uso de substâncias entorpecentes, que quando estava sob efeito das drogas pegou a tampa do bueiro na intenção de vende-la, mas quando o efeito das drogas passaram abandonou o objeto e indicou aos guardas civis municipais onde havia deixado a tampa. Afirmou que não conhece o sujeito que estava consigo, 'a gente só usou droga junto'." (fls. 06).

Em juízo, ouvido sob o crivo do contraditório e assegurada a ampla defesa, o réu ratificou a confissão extrajudicial. Afirmou que estava muito drogado e com mais uma pessoa, que não lembra quem era. Viu a tampa de bueiro na rua. Tentaram levar, mas não conseguiram, razão pela qual a jogou no mato, próximo a uma construção. O efeito da droga foi passando. A outra pessoa que estava com ele foi para um lado e ele para outro. Não estava com a tampa do bueiro quando foi abordado pelos Guardas Civis Municipais. A tampa estava cerca de 200 metros de distância do local onde ele foi encontrado.

A confissão espontânea do acusado mostrou-se segura e encontra respaldo no conjunto probatório. Vejamos:

Maximiliano Aparecido Alcântara do Nascimento, representante da vítima, declarou que, de madrugada, o superintendente do SAAE lhe telefonou pedindo para ele acompanhar a Guarda Civil Municipal até a Delegacia de Polícia de São João da Boa Vista e depois trazer a tampa do bueiro que havia sido furtada. Na Delegacia, assinou a documentação, trouxe a tampa do bueiro e a colocou no local de onde havia sido subtraída. Não sabe quem subtraiu a tampa. Só sabe o nome que lhe foi dito e conhece o réu apenas de vista. A tampa de bueiro, atualmente, custa cerca de R\$ 600,00. A tampa foi recuperada e estava inteira. Teoricamente, a prefeitura não teve prejuízo.

O Guarda Civil Municipal Roberto Luiz Muniz relatou que, por volta das 2h00, a guarnição foi acionada porque uma tampa de bueiro havia sido subtraída. A pessoa que telefonou para a Guarda Civil Municipal, que não quis se identificar, afirmou ter visto dois rapazes subtraindo a tampa do bueiro, bem como informou a direção em que os furtadores foram. Em diligências, localizaram o réu, que estava sozinho, e levava consigo a tampa do bueiro. Indagado, o réu disse que apenas tinha ajudado um amigo. Entretanto, Wellington estava sozinho. O local onde ocorreu a subtração estava aberto, sem a tampa. Notaram que o acusado estava bem agitado, nervoso, tanto que ele reagiu ao ato dos guardas municipais. Ainda não tinha atendido ocorrências envolvendo o réu, mas sabe que ele é conhecido nos meios policiais. No mesmo sentido foi o depoimento de José Roberto Conrado, também Guarda Civil Municipal.

Portanto, não há nenhuma dúvida que o acusado, realmente, praticou o crime de furto narrado na exordial acusatória.

Igualmente, a incidência da causa de aumento de pena decorrente do repouso noturno

está comprovada, já que os fatos ocorreram por volta de 02h40, ou seja, o furtador se valeu das facilidades propiciadas pelo repouso noturno para a prática do crime. Diante disso, impõe-se a condenação do acusado pela prática do crime de furto simples praticado durante o repouso noturno.

Resta aplicar a pena.

Na aplicação da pena, de acordo com o artigo 59 e seguintes do Código Penal, não vislumbro circunstâncias judiciais desfavoráveis, motivo pelo qual a pena-base fica inalterada, ou seja, 01 (um) ano de reclusão e pagamento de 10 (dez) dias-multa.

Prosseguindo, na segunda fase, verifico que o réu é reincidente (cf. autos n. 0000113-02.2016.8.26.0613), de sorte que incide a agravante prevista no artigo 61, I, do Código Penal. Todavia, é certo que houve confissão espontânea, circunstância atenuante (CP, artigo 65, III, d). Conforme decidiu o STJ ao readequar a Tese n. 585, "É possível, na segunda fase da dosimetria da pena, a compensação integral da atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência, seja ela específica ou não (...)". Assim, diante da compensação, a sanção permanece no mínimo legal.

Na terceira fase, incide a causa de aumento de pena prevista no artigo 155, §1º, do Código Penal (repouso noturno), razão pela qual aumento a pena em 1/3 (um terço), totalizando 01 (um) ano e 04 (quatro) meses de reclusão e pagamento de 13 (treze) dias-multa, sanção que torno definitiva.

De acordo com a situação econômica do acusado, fixo o valor de cada dia-multa no mínimo legal.

Não obstante a reincidência, considero que, na hipótese dos autos, é socialmente recomendável a substituição da pena privativa de liberdade por duas penas restritivas de direitos, conforme autoriza o artigo 44, § 3º do Código Penal.

Por conseguinte, substituo a pena privativa de liberdade aplicada por (a) prestação pecuniária, consistente no pagamento, em dinheiro, de 01 salário mínimo a entidade pública ou privada com destinação social, e (b) prestação de serviços à comunidade ou a entidades públicas, à razão de uma hora de tarefa por dia de condenação, observadas as aptidões do réu e sem prejudicar sua jornada normal de trabalho, conforme será especificado pelo juízo das execuções criminais.

Para a hipótese de descumprimento das penas privativas de liberdade, fixo o regime aberto para início da pena privativa de liberdade imposta.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva exposta na denúncia, e assim o faço para, como incurso no artigo 155, caput e §1º, do Código Penal, CONDENAR WELINGTON DOUGLAS DA SILVA, qualificado nos autos, à pena de 01 (um) ano e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial aberto, e ao pagamento de 13 (treze) dias-multa, com valor unitário fixado no mínimo legal.

A pena privativa de liberdade fica substituída por duas penas restritivas de direitos, nos termos expostos na fundamentação.

O acusado poderá recorrer desta sentença em liberdade, se por outro motivo não estiver preso.

Oportunamente, lance-se o nome do réu no rol dos culpados e façam-se as devidas comunicações.

P.R.I.C.

Vargem Grande do Sul, 25 de novembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA